

1500029-50.2022.8.26.0698

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS MONERAT TOLEDO MACHADO

Comarca: Pirangi

Foro: Foro de Pirangi

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... princípio, o réu negou a prática do tráfico, mas, depois, confessou. Na bolsinha tinha uns 80 pinos de cocaína e mais 4 porções de maconha. A testemunha Gilvan Batista Neris relatou basicamente os mesmos fatos. Interrogado, o réu negou o crime de tráfico. A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, boletim de ocorrência de fls. 05/07, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirangi

Vara Única

Travessa Vereador Rafael João Giglio, s/nº, Centro - CEP 15820-000, Fone: (17)

3386-2365, Pirangi-SP - E-mail: pirangi@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA - INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Reclamação:

1500029-50.2022.8.26.0698 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

JARDIEL CICERO ALVES, CPF 709.134.664-50 e/o

Data da audiência:

08/06/2022 às 14:30h

Aos 08 de junho de 2022, às 14:30 horas, por meio da plataforma MicrosoftTeams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr.VINICIUS MONERAT TOLEDO MACHADO, comigo, Oficial Maior de seu cargo ao final nomeado e assinado, foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, Dr. Yves Atahualpa Pinto, DD. Promotor de Justiça. Presente as testemunhas de acusação Gilvan Batista Nérís e Jonas Ramos, bem como o acusado Jardiel Cicero Alves acompanhado de seu advogado Dr. Renan Henrique Santos da Silva – OAB 409986/SP. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se à oitiva das testemunhas. Após, o acusado foi interrogado, manifestou-se o representante do Ministério Público e o advogado de defesa. Consigna-se que, diante da vigência do Sistema de Trabalho Remoto, em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM 2545/2020), seguindo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ e Comunicado n. 284/2020, utilizando-se o aplicativo Microsoft Teams. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. O arquivo digital será armazenado diretamente no sistema SAJ (excepcionalmente, em caso de indisponibilidade do sistema, poderão ser armazenados junto ao OneDrive, conforme determinado no Comunicado CG nº 277/2020, disponibilizados às partes através de link de acesso a ser oportunamente liberado nos autos). Na sequência, pelo MM. Juiz de Direito foi dito: Encerrada a instrução processual. Sentença proferida em audiência: "Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS MONERAT TOLEDO MACHADO. Vistos. JARDIEL CÍCEROS ALVES foi denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A exordial acusatória narrou que: "no dia 22 de março de 2022, por volta da meia noite, na Rua Roraima, 216, na cidade de Vista Alegre do Alto, nesta comarca de Pirangi, JARDIEL CICERO

ALVES, qualificado à fl. 4, trazia consigo drogas, consistentes em 86 (oitenta e seis) pinos de cocaína e 6 (seis) porções de maconha, para fins de comércio ilícito com terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 12/14" (fl. 69). Determinada a notificação do réu (fl. 71), o que foi efetivado (fl. 111). A Defesa apresentou defesa prévia às fls. 87/88. Ante a não constatação de qualquer hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 17 de maio de 2022, oportunidade em que foi determinada a citação do réu e, ainda, designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 79/81). Citação formalizada à fl. 112. Em audiência, as testemunhas foram ouvidas, bem como o réu interrogado, e foi declarado o encerramento da fase instrutória. A Douta Promotoria de Justiça apresentou memoriais orais, pugnando pela condenação nos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa requereu o reconhecimento da inépcia da inicial e, no mérito, apontou a ausência de provas suficientes para amparar a pretensão condenatória. Requereu a gratuidade de justiça, a absolvição ou a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas e, por fim, a possibilidade de interposição do recurso em liberdade. É o relatório. Decido. Da inicial acusatória é possível se vislumbrar o preenchimento dos pressupostos do artigo 41 do Código de Processo Penal, com apontamento do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado a classificação do crime e o rol das testemunhas, com pedido de condenação em razão da prática o crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33 da Lei n. 11.343, de 2006. Não se vê, pois, qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, com indubitosa possibilidade do exercício de tais garantias sem qualquer mácula. É o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Quanto a inépcia da incoativa, pela simples leitura da peça, praticamente transcrita no relatório, logo se concluiu pela inexistência do vício apontado, na medida em que plenamente atendido o disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal. O fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, obviamente até então apuradas, foi exposto com linguagem clara e objetiva, sem qualquer omissão que impossibilitasse o exercício do contraditório e da ampla defesa, constando, devidamente, a qualificação do apelante e o rol de testemunhas. Importante ressaltar que o acusado possuía perfeito conhecimento do motivo pelo qual estava sendo processado para se defender adequadamente" (TJSP; Apelação Criminal 0001666-08.2017.8.26.0530; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 21/03/2019; Data de Registro: 26/03/2019). Rejeito a preliminar de inépcia. O feito tramitou regularmente, não há vícios ou nulidades que impossibilitem o julgamento do processo, razão pela qual passo à análise da questão de fundo. No mérito, a pretensão punitiva é de se acolher. A testemunha Jonas Ramos, policial militar, disse que realizava patrulhamento preventivo no Residencial Center Park. O comércio de drogas é muito forte no local. Acessou a rua Roraima e viu um indivíduo, que fugiu. Esse indivíduo dispensou um bolsinha e foi ele abordado. Na busca pessoal foi encontrado, em um março de cigarro, cocaína e maconha. Viram que era indivíduo conhecido no meio. Pegaram a bolsa e lá localizaram mais drogas. Havia outro indivíduo sentado. Em momento algum perdeu o réu de vista. Os invólucros eram semelhantes. A princípio, o réu negou a prática do tráfico, mas, depois, confessou. Na bolsinha tinha uns 80 pinos de cocaína e mais 4 porções de maconha. A testemunha Gilvan Batista Neris relatou basicamente os mesmos fatos. Interrogado, o réu negou o crime de tráfico. A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, boletim de ocorrência de fls. 05/07, auto de exibição e apreensão de fl. 09, fotografia de fl. 10, laudo de constatação provisória de substância entorpecentes de 12/14, laudo químicotoxicológico de fls. 57/58 e pela oral produzida. A autoria também é inconcussa. A prova oral, especialmente aquela colhida em razão do depoimento prestados pelos Policiais Militares, deixou claro que o réu trazia consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tal como prevê o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343, de 2006. E é em razão de tal conduta que se apanha a licitude da ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao efetivar o flagrante eis que "o crime de tráfico de drogas (...) constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente

estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, no caso, a excepcionalidade do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal" (STJ, HC 324.844/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 28.06.2016). O artigo 33, caput, da Lei de Drogas é crime de ação múltipla. São vários os verbos abarcados pelo tipo e dentre eles está o "trazer consigo", o que abarca a conduta do agente que se vale de bolsa, mochila, sacola, ou qualquer outro recipiente. É justamente essa a hipótese, em que o réu se utilizou de uma bolsa e um maço de cigarro para carregar a droga. Assim, foram apreendidos 86 (oitenta e seis) pinos de cocaína e 6 (seis) porções de maconha, quantidade e variedade essas totalmente incompatíveis com a condição de usuário. Então, não há como se reconhecer que o entorpecente apreendido destinava-se a uso próprio, tal como prevê o artigo 28 da Lei de Drogas. E o fato do réu não ter sido flagrado comercializando o entorpecente, não desvia a aplicabilidade do artigo 33, caput, da Lei de Drogas, pois a mera conduta de trazer consigo a substância, no contexto anteriormente descrito, implica a prática tipificada pelo dispositivo supra. Pontuo que não há sequer indícios que apontem para intenção de incriminação gratuita por parte dos agentes. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos" (STJ - AgRg no HC: 542882 SP 2019/0325854-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020). E mais, a figura do usuário pode coexistir com a do traficante. Uma não exclui a outra e quando elas se fundem, há preponderância da figura do traficante. Isto é, "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade." (TJSP, HC 42.229-3, Rel. Onei Raphael RJTJSP 101/498). A versão do réu, apresentada em interrogatório, se mostra completamente isolada e não está respaldada em qualquer elemento concreto nos autos. Assim, demonstrado que o acusado praticou fato típico, ilícito e culpável, sendo necessária sua reprovação, passo a dosimetria da pena. Na primeira fase, atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, verifico que estão em número favorável ao acusado. Assim, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência (fls. 109/110), prevista no artigo 61, inciso I, da Lei n. 11.343, de 2006, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, sem prejuízo do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três reais) dias-multa. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição. FIXO ao acusado o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o fechado, conforme autoriza o artigo 33 do Código

Penal, em razão da reincidência. Quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cuida de seus requisitos o artigo 44 do Código Penal. No caso dos autos, em razão da quantidade da pena aplicada, não é possível essa substituição. De igual forma, não é possível a suspensão condicional da pena prevista no artigo 77 do Código Penal. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para CONDENAR J.C.A. a cumprir uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sem prejuízo do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor mínimo, em razão da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006. Fica mantida a prisão preventiva em razão de se tratar de réu reincidente, que cumpria pena em regime aberto. Defiro a gratuidade de justiça. Transitada em julgado a sentença: Inclua-se o nome do(a) condenado(a) no rol dos culpados. Notifique-se o (a) condenado(a) para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP; Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84; Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD); Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88; Porque não interessa a preservação das drogas apreendidas, oficie-se, determinando a incineração delas, mediante termo circunstanciado, caso tal providência ainda não tenha sido tomada. Demonstrado que

o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico de drogas, decreto seu perdimento em favor da União Federal, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/2006. Procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça. Sentença proferida em audiência. Já saem os presentes intimados.". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Everaldo Rogério da Silva, digitei.